

En Miami Platja a 11 de Mayo de 2014, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los propietarios de la comunidad de propietarios "Residencial La Cala", debidamente convocados por el presidente Sr. Josep M^a Corbera Pou. La reunión tiene lugar en el parking de la comunidad, sita en Av. Paris nº 5-7 de la localidad de Miami Platja, y se celebra en segunda convocatoria, siendo las 10:30 horas, bajo el siguiente:

Orden del día:

- 1º- Aprobación, si procede de la derrama de 50-€.
- 2º- Situación económica actual, saldo bancario y morosidad.
- 3º- Presentación problema de de desagües entre el bloque B y C, solución inmediata.
- 4º- Ruegos y preguntas.

Propietarios presentes:

1-Margalef Friesten Ruth.	0,70%
2- Salles Fuentes Antonio.	1,36%
3- García Colina Teodoro.	0,20%
4- Zamora Esteve Manuel.	0,77%
5- Sánchez Villodres Miguel.	0,78%
6- Fernández Pazo Juan José.	0,78%
7- Cerdà García Francisco.	1,31%
8- Galo Ribera Agustí.	0,65%
9- Selva Abarca Josep M ^a .	1,03%
10- Celorrio García David.	0,98%
11- Caballero Ruíz Matilde	0,77%
12- Antolino Galera Juan.	1,26%
13- Fernández Quintin Francisco.	0,76%
14- Corbera Pou Josep M ^a .	1,31%
15- Promaco Inversions S.L.	0,99%
16- Carreras Rosario	0,89%
17- Musons Cerezo M ^a Antonia	1,26%
18- Irisarri Laguardia Ramón	1,02% TOTAL: 16,82%

Propietarios representados:

1- Ambiente y Tecnología.	0,86%
2- Bárcena Sánchez Mario.	0,82%
3- Arrendadora Pasage.	0,86%
4- Carreras Pilar.	1,01%
Representados por el Sr. Corbera Pou Josep.	TOTAL: 3,55%

1- González Jesús José M ^a .	0,86%
2- Rubio García Ángel.	1,05%
3- Martínez de Fermín.	0,98%
4- Rodríguez José M ^a .	0,94%
5- García Arnas Félix.	0,91%
Representados por el Sr. Cerdà Francisco.	TOTAL: 4,74%

1- Hernández Roldán Manuel.	0,86%
Representado por el Sr. Celorrio David.	TOTAL: 0,86%

Se realizó un listado de firmas y control, sumando un coeficiente de participación del 25,97 %

Listado de propietarios que se encuentran pendientes de pago al inicio de la reunión.

Flonet 97, S.L. 24.390,03-€

BCN Mediterránea. 18.003,42-€

Correas Rodriguez Miguel A. (A3-89, pk 22, tr2) 238,02-€

Ruíz Lucas Manuel (B2-84, pk 66, tr12) 287,74-€

Carrillo González Angel (C2-80, pk 82) 4.681,58-€

Piñol Santiesteve Sergi (D.-94 pk101-102) 1.576,84-€

Grup 90 (A2-86, D2-73, pk99) 409,76-€

Poza Lozano Enrique (C-BJ14) 1.316,11-€

Rasoma(A2-58, A3-87, pk79-18) 1033,22-€ (abonó al día de la reunión 969,80-€)

Besora Gilbert Jaume (C1-52) 397,65-€

Pintor Gallego (C3-102) 631,71-€

Siendo las 10:30 hs, toma la palabra la administradora que agradece la asistencia a los propietarios.

Se comienza con el orden del día, **punto 1º- Aprobación, si procede de la derrama de 50-€.**

La administradora informa que se tomó la decisión de hacer esta derrama como urgente el día 15 de Abril de 2014, ya que el saldo bancario que tenía la comunidad era de -38,55-€, esto a pesar de que el día 10 de Abril se habían pasado las remesas mensuales de los pisos por el importe de 3.478,32-€ y la remesa de parking por el importe de 327,57-€

Según el presupuesto aprobado en Agosto de 2013 las remesas mensuales de pisos deberían de ser de 5.667,65-€ y las de parking y trastero de 593,12-€

Todos los meses tenemos una diferencia de 2.454,88-€ que faltan para cubrir los gastos mensuales calculados, esto en la reunión de Agosto de 2013, se dejó en claro, haciendo constar que quizás se debería hacer alguna derrama, ya que la morosidad es muy alta.

No obstante, se tuvo que pagar una deuda de agua que estaba desde el primer trimestre del 2013 y cubrir los arreglos importantes que hubo para la piscina, chimenea y puerta de armario (todo esto lo cubrió el seguro, pero las diferencias las pagó la comunidad)

También, se están cubriendo las deuda que se mantenían con ACA y BASE.

Esta misma semana se averiguó en Hacienda si había algún pago pendiente y notificaron uno de 270,73€)

Toma la palabra el Sr. Juanjo y comenta que en este sentido la derrama debe ser lineal y para todos por igual, los que tienen solo un parking, trastero o piso.

Retoma la palabra la administradora y comenta que la totalidad de propietarios que pagan la comunidad es de 63, y que se calculó 50-€ por propietario para que esto de un total de 3.150-€ la derrama se carga de forma lineal a todos por igual.

la administradora comenta que cuando se cargó la cuota en el sistema, hubo un error informático donde al poner el importe de 3.150-€

reajustó según coeficientes y la remes salió por 31,71-€

Es por esto que el Sr. Francisco Cerdà, manifestó el error de que se había duplicado el recibo.

Luego de revisar el listado se informa de los propietarios afectados a la duplicidad, a los cuales se les pidió que devuelvan un recibo.

1- Sr. Cerdà Francisco. 2- Rubio García Ángel, 3- Martínez Iribarren Fermín, 4- Marcial Camunez Jorge, 5- Avila Ortiz Juan José, 6- Cervos Boix Josep Mª, 7- Gavilan García Juan Carlos, 8- Gonzalvez de Oliveíra Antonio, 9- García Arnas Félix, 10- Rodríguez Gavilan Francisco, 11- Promaco Inversions Sl, 12- Margalef Ruth, 13 Selva Barca Josep Mª, 14- Palomar Macia Vicente.

Toma la palabra el Sr. Juanjo y otros propietarios y comentan de que se debería poner un interés por el pago de la cuota fuera de fecha; se escuchan diversas opiniones, el Sr. David comenta que se debe poner un listado con los pisos que son morosos y así tener más controlado, si hacen uso de la zona comunitaria.

Toma la palabra el Sr. Salles y comenta que se debería de dejar el mantenimiento de la zona comunitaria para ver si de esta manera la gente reacciona y no hay tantos gastos.

En este punto se comenta que es mucho el sacrificio que hacen todos los que pagan para que no puedan venir a disfrutar de la comunidad.

La administradora pide que se vote si aprueban poner un interés de 10% al vencimiento de la cuota y a los 15 días otro 5% más, sumando un total del 15%, la votación sale favorable a poner el interés del 15% en total a los que paguen fuera de plazo, se aprueba por unanimidad, además solicitan hacer el listado de los pisos morosos .

Se aprueba la derrama y se ajustará a los gastos que quedan pendientes de pago, se comentará en el próximo punto.

Continuando con el orden del día punto - **2º- Situación económica actual, saldo bancario y morosidad.**

La administradora informa que el saldo bancario al día de la reunión es de 1.300,73-€ ya que el propietario Rasoma SL, hizo el ingreso de 968,80-€ de lo contrario el saldo hubiera sido de 330,93-€, esta es la difícil situación que tiene la comunidad, y se estuvieron mandando mail, llamadas telefónicas y burofax para que los morosos reaccionen y vean cual es la realidad, con algún propietario que debía hacía más de un año se logró cobrar, pero en la actualidad vuelve a ser moroso y así con muchos y todos los meses la misma situación.

A continuación se detalla cuales serían los gastos mensuales que debería cubrir la comunidad:

Luz mensual 8 contadores:	1700,00-€
Nómina conserje:	600,00-€
Seg. social:	250,00-€
Administración:	544,67-€
Agua:	500,00-€
ACA(quedan 3 cuotas)	310,00-€
Seguro:	485,00-€
Varios (cloro, ferret,etc)	250,00-€
total:	4.639,67-€

El importe de 4.639,67-€ se contemplará para los próximos 3 meses hasta la próxima reunión de cierre anual. El importe total sería de 13.919,01-€

Detalle de pagos pendientes:

Deuda ACA	270,73-€
Deuda BASE(pendientes)	1.212,00-€
Arreglo piscina BER.	416,00-€
Albañil (puerta y chimenea)	856,00-€
Agua (1º tr. 2014)	1.004,00-€
Represent Josep (ping-pong)	310,00-€
Herramientas	85,00-
Abogados(procesos)	450,00-€
Conserje	600,00-€
Administración.	923,06-€
total:	6.126,79-€

Conclusión; si tomando el importe de 13.919,01-€ más la deuda que hay actualmente 6.126,79-€ esto suma un total de 20.045,58-€ a esto le tenemos que descontar lo que se pasa por remesa todos los días 10 de cada mes, multiplicado por 3 meses, suma un total de 11.417,67-€

Total de gastos x 3 meses + deuda:	20.045,58-€
Total remesas x 3 meses:	11.417,67-€
SALDO:	8.627,91-€

Se aprueba por unanimidad incrementar la cuota por 3 meses (Junio, Julio y Agosto) las cuotas de la serán de 46-€por propietario, para poder cerrar el ejercicio, y luego hacer la reunión en Agosto. La derrama será lineal para todos los propietarios, pero repartida entre 63 que son los que pagan.

Continuando con el orden del día **punto 3º- Presentación problema de de desagües entre el bloque B y , y solución inmediata.**

Toma la palabra el Sr. Josep. y comienza explicando que en medio de la terraza del Sr. Quintin (bloque C Bajos 24) hay una arqueta por donde se estaban haciendo las limpiezas del tubo que desagua los baños y que en el pasado puente de Semana Santa se tuvo que desatascar en 3 oportunidades, esto les trajo el problema que cada vez que el conserje hacía el trabajo ellos tenían que retirarse de la casa, por el olor y porque salían cucarachas, por consiguiente tienen niños pequeños y no podían dejarlos estar en el patio.

Es por esta situación que los propietarios decidieron que ya no dejarían entrar más para realizar el desatasco.

Por esta misma razón empezó a embobarse el caño que pasa por el garage justo en la unión con la pared que da a la terraza del bajos 25.

Se toma la decisión de llamar al Sr. Lloret para pedirle autorización para entrar a la terraza del bajos 25 donde está el Sr. Echavarría y así poder verificar si está el problema; luego de la confirmación de que se podía trabajar, se hizo el pozo y se descubre que el caño del bajante que pasa por el parking tenía una reducción y que está empalmado a un caño corrugado negro de menor diámetro, esto con el peso de las toallitas y el agua hizo que se rompiera y así ceder el terreno y producir los atascos.

El presupuesto actual para la reparación y los permisos del ayuntamiento sube unos 4200-€

Comenta el Sr. Juan, comenta que se debe arreglar la cañería y subsanar el problema.

el Sr. Josep, comenta que es importante hacerlo lo antes posible y explica que también la administradora hizo parte del seguro para saber cuál es el importe que cubriría de este arreglo.

La administradora pide que se vote, y por unanimidad se aprueba el arreglo y la derrama lineal a todos los propietarios para este arreglo se pasaría la derrama para el día miércoles 4 de Junio el día la cantidad será de 70-€, recordando que si el seguro pagara algún importe a cuenta del presupuesto del arreglo, este se descontará y la cuota de la derrama sería inferior.

Para esto estamos esperando que el seguro confirme la cantidad.

Los propietarios aprueban que la derrama sea devuelta a los propietarios que paguen cuando se cobre parte de la deuda que mantiene la promotora o bien si se cobra la demanda..

Continuando con el orden del día **4º- Ruegos y preguntas.**

La administradora informa que a fecha de hoy se han enviado 2 burofax más a los propietarios Sr. Enrique Poza Lozano (D-BJ14) y el Sr. Pintor Gallego (C-102) las deudas se incrementan y no contestan ni mail, tampoco correo certificado, ni llamadas.

Luego de esta exposición los propietarios aprueban que se les realice las gestiones pertinentes para iniciar un proceso monitorio.

Toma la palabra el Sr. Josep y explica que los abogados de Grup 90, han enviado una carta con fecha 23 de Abril de 2014 en la que piden que se abone el saldo de 1.619,83-€ de la diferencia del pago del procurador , lo que habían estimado en su momento para el presupuesto de procurador eran unos 4.000-€ y hay un mail en el que aclaran que más o menos luego se ajustaría el pago final. Es por esto que cuando el procurador se puso en contacto con la administración reclamando su factura de 2.380,17-€ la comunidad la pagó directamente y dejó por cerrado el tema de procurador. Ahora Grup 90, nos pide llegar a un acuerdo para no hacer el reclamo en forma judicial. Y había propuesto arreglar por 1.100-€ y este importe descontarlo de la cuotas pendientes que tienen en la comunidad.

siendo las 12:21 se retira el Sr. Juan.

El Sr. David, la Sra. Victoria, el Sr. Juanjo y otros propietarios presentes manifiestan que si quieren que reclamen, que si la factura está paga no hay nada más que pagar.

La administradora pide que voten si quieren llegar al acuerdo de 1.100-€ o bien dejar todo como está con la consecuencia que pueda ocasionar.

Los propietarios aprueban dejar todo como está y no hacer ningún acuerdo.

Retoma la palabra la administradora e informa que los abogados informaron sobre la reclamación que hicieron a Constructora San José el pasado 11 de Marzo de 2014, donde los abogados pedían que abonaran la cantidad de 275.705,08-€, lamentablemente la respuesta a sido negativa y no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo. A fecha de la reunión los abogados informan que están redactando la demanda contra Constructora San José.

Varios propietarios manifiestan que lo mejor, es parar todo el tema de la demanda.

Es por esto que la propietarios presentes acuerdan no iniciar una nueva demanda contra Constructora San José , tal como se había acordado con la promotora Flonet SL, el pasado 29 de Octubre de 2013, según acuerdo.

Se informa a la administradora que dicha decisión tendrá que ser notificada por burofax a los abogados de Grup 90 Advocats i Assessors y posteriormente se autoriza a la abogada Sandra Francesch García a solicitar la venia, al despacho de abogados de Grup 90 Advocats i Assessors, representados por el abogado Sr. Xavier Aragones y el abogado Sr. Jaume Moll, luego la abogada Sra. Sandra Francesch iniciar la demanda ejecutiva según SENTENCIA Nº 157/2013, procedimiento Ordinario 1301/2011..

El actual presidente Sr. Josep M^a Corbera Pou, deberá revocar los poderes actuales a los abogados de Grup 90.

La administradora pide que se rectifique esta decisión, y por unanimidad aprueban todos los pasos a seguir.

siendo las 12:34 hs, se retira el Sr. Zamora.

Toma la palabra el Sr. Salles y comenta que las reuniones se deberían hacer en otro lugar, porque los que no tienen parking tienen que pagar el gasto de luz los días de la reunión.

La administradora comenta que el gasto es mínimo y que se ofrece a pedir sala para reuniones en L'hospitalet de l'Infant o bien intentar en Miami Platja.

Luego de debatir, la administradora pide que se vote y la mayoría aprueba seguir haciendo las reuniones en el parking de la comunidad.

toma la palabra el Sr. David y pregunta por el día de apertura de la piscina, la administradora informa que por acta tienen aprobado abrir la temporada el día 15 de junio y finalizarla el 15 de Septiembre.

Luego de comentar varias fechas, se somete a votación y se aprueba la apertura para el día 1 de Mayo y finalización el día 30 de Septiembre.

Siendo las 12:38 hs se retira el Sr. Salles.

Toma la palabra el Sr. Juan y comenta que el tema de la comida que se hizo en la comunidad, a él en particular no le molestó, pero hay propietarios que no están de acuerdo.
la administradora comenta que a ella le han llegado quejas y fotos de la comida.
Toma la palabra el Sr. Quintin y manifiesta que no ve bien que cocinen debajo de su ventana, toma la palabra el Sr. Francisco y comenta que era un camping-gas que se utilizó.
La administradora informa que en el puente de semana Santa se hizo mal uso de algunas instalaciones de la comunidad y se informó mediante el tablón de anuncios, toma la palabra el Sr. Carlos y comenta que deberían ser los mayores responsables de los actos de los niños.
La administradora le pidió al conserje que las redes de los arcos las arregle, porque no se pueden comprar nuevas.

Toma la palabra el Sr. Juanjo y pide que por favor la iluminación se adapte para que haya luz a las 00.30 AM, no se ve nada y si hay una urgencia no se puede entrar seguro.
El Sr. David, comenta que se puede poner crepúsculo y el Sr. Carlos comenta que no funcionará que hay que mirar bien como están las líneas y colocar temporizadores, se buscarán presupuestos.
Los propietarios aprueban en invierno de Lunes a jueves poner de 18:00pm a 00:30 hs, los viernes, sábado y domingo de de 18:00pm a 06:00am
Junio, Julio y Agosto, dijo toda la noche de 21:00pm a 06:00am y para los puentes también.

El Sr. Juanjo, también comenta que las duchas pierden, el Sr. Josep, le responde que se tienen que cambiar, pero que por ahora solo se cambiarán los grifos que ya se le pidió al conserje, porque no hay presupuesto para poner nuevas.

sin otro tema que tratar se levanta la sesión a las 12:49 hs, del día de su comienzo.



CC.PP. Residencial La Cala
H43924851
Avinguda París, 5-7
43892 Miami Platja
Tarragona